

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9082/2538

นาย ประภาส สุทธิพงษ์ ประชา
นาย สม โกชน์ เกาสายะพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าวได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว จำเลยเองก็สามารถให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ และลายมือชื่อในเช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอม จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยหาได้หลงต่อสู้ไม่ ฟ้องโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ และลายมือชื่อในเช็คเป็นลายมือชื่อปลอม ไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าเป็นหนี้โจทก์และชำระหนี้แล้ว การที่จำเลยนำสืบว่าได้ชำระหนี้แล้วจึงเป็นการนำสืบนอกคำให้การ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2534 จำนวนเงิน 400,000 บาทและลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 จำนวนเงิน 30,840 บาท เช็คทั้งสองฉบับมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้ เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง

สองฉบับ โดยครั้งแรกปฏิเสธเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2534 อ้างว่า "ยังรอเรียกเก็บเงิน อยู่ โปรดนำมายื่นใหม่" ครั้งที่สองปฏิเสธเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 อ้างว่า "โปรด ติดต่อผู้ส่งจ่าย" หลังจากนั้นโจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครั้งที่สองจนถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน 16,156.50 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 446,996.50 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะจำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ ฟ้อง โจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายว่าหนี้ตามเช็คเป็นหนี้อะไร ทำให้จำเลยเสียเปรียบและหลงต่อสู้อย่างดี โจทก์จำเลยไม่ได้ลงลายมือชื่อในเช็คตามฟ้อง และดอกเบี้ย ตามฟ้องโจทก์คิดเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขอให้ยกฟ้องในเช็คตามฟ้องและดอกเบี้ย ตามฟ้องโจทก์คิดเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 430,840 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 427,840 บาทนับแต่วันที่ 9 มกราคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองเพราะโจทก์บรรยายฟ้องแต่ เพียงว่า จำเลยออกเช็คให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ไม่ได้ระบุโดยแจ้งชัดว่าเป็นหนี้เกี่ยวกับอะไร ทำให้จำเลยหลง

ต่อสู้ไม่สามารถยื่นคำให้การได้ถูกต้อง ปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ออก
เช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็ค
พิพาทไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินขอให้บังคับจำเลยชำระเงินให้
โจทก์ เห็นว่าตามคำบรรยายฟ้องดังกล่าวได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของ
โจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ซึ่งจำเลยก็
สามารถให้การต่อสู้ได้ โดยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ และลายมือชื่อใน
เช็คพิพาทเป็นลายมือชื่อปลอมจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยหาได้หลงต่อสู้ไม่
ฉะนั้น ฟ้องโจทก์จึงชอบกฎหมาย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นจำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า
จำเลยนำสืบว่าได้ชำระหนี้ให้โจทก์แล้วไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็น เห็นว่า จำเลย
ให้การว่าจำเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ และลายมือชื่อในเช็คเป็นลายมือชื่อปลอมไม่ได้
ให้การต่อสู้ว่าเป็นหนี้โจทก์และชำระหนี้แล้ว การที่จำเลยนำสืบว่าได้ชำระหนี้แล้วจึง
เป็นการนำสืบนอกคำให้การฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เณลิมวณิช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ